



PUTUSAN
Nomor 3621 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAD SANJANI**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
2. **ASBI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Aek Hitatoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
3. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
4. **IDA FADES, SH**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Syukron, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
5. **MAHMUD RITONGA alias MAHMUD JAMIL RITONGA**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
6. **SURIADI**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
7. **J NAIBAHO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
8. **WARIJAN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



9. **PAINO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
10. **RUSMI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
11. **TUGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
12. **SUGIONO Alias SUGINO**, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
13. **PODO**, bertempat tinggal di Dusun V Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
14. **SUMANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
15. **WARDI alias SUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
16. **BASTIAN alias BASTIAN ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
17. **PONI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
18. **MISGIANTO disebut juga SUMES GIANTO**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Bulungihit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



19. **DEDI RITONGA alias DEDI,SH**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
20. **SUBROTO**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
21. **RIBUT**, bertempat tinggal di Dusun Bulunghit, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
22. **ERMA SURIANA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Ika Bina Nomor 22 A, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
23. **KANALI disebut juga AHD KANALI**, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, Lingkungan Aek Matio Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
24. **MESIRAH**, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
25. **SAIDUN KHODRI**, bertempat tinggal di Dusun 5, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
26. **BANGKIT HALOMOAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
27. **H. KASNO disebut juga KASNO**, bertempat tinggal di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
28. **JUMINO**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



29. **TIMBUL alias TIMBUL RITONGA**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
30. **HERNI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
31. **ABDUL RAHMAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
32. **TOHIR PURBA**, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
33. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
34. **MUSIRIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
35. **BOIMIN SANI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
36. **DAUD**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
37. **PAIDIN**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
38. **SUDARSIN**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



39. **YUSRO**, bertempat tinggal di Dusun I Bulunghit Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
40. **SARNO**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
41. **MUHAMMAD RIFA'I disebut juga AKHMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Belongkut, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
42. **AMAN NASUTION**, bertempat tinggal di Kampung Bangunan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
43. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
44. **LEGINO**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
45. **MISEL disebut juga MISHELADILAH**, bertempat tinggal di Jalan Siringo-ringo Gg. Keluarga, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
46. **ARIFIN disebut juga ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Perumahan Wira Asri, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
47. **MUHAMMAD USUF disebut juga MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



48. **KATAM**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
49. **AWALUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
50. **IRSAT Alias IRSAD EFENDI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Sipare-Pare Hilir, Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
51. **RAHIM MUNTHE**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
52. **MUHAMMAD SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
53. **BAHRUMSYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Paing Bawah I, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
54. **SUBASAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Paing Bawah I, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
55. **BASIR**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Paing Bawah I, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
56. **BAKAT HR**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Paing Bawah I, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
57. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



58. **RIZAL disebut juga M. SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Dusun XII, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
59. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Dusun 2 Bulunghit Desa Belunghit dan juga beralamat di Dusun VI, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
60. **KHAIRUN NAZLI DAULAY**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pulo Bargot, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
61. **JAUHARIAH**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-Pare Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
62. **H. AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
63. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Dusun V Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
64. **AHMAD ZULPIKAR ALI BUTO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
65. **SURDI MUNTHE**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
66. **SUKESNO disebut juga SUKISNO**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Bargot, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



67. **RAMLI alias RAMLI RITONGA**, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
68. **SYAHRIL POHAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
69. **SIGIT SUBIANTORO disebut juga SIGIT SUBIYANTORO**, bertempat tinggal di Dusun I Padang Halaban, Desa Perk. Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
70. **AHMAD HAVIV MATONDANG alias ASRUL HAVIV MATONDANG**, bertempat tinggal di Dusun XII, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
71. **SURDI**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
72. **INDRA SAKTI DASOPANG**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
73. **PONIRIN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
74. **JUMIKAN**, bertempat tinggal di Dusun 6 Sipare-Pare Tengah, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
75. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Dusun 6, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
76. **AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



77. **NGADIO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 78. **MUJI**, bertempat tinggal di Dusun Lengkok, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 79. **JUAR disebut juga JUHARTONO**, bertempat tinggal di Dusun Lengkok, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 80. **SUDIRO**, bertempat tinggal di Lingkungan Air Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 81. **JUMIONO**, bertempat tinggal di Blok III, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 82. **WARSITO IR**, bertempat tinggal di Lingkungan Dusun I, Desa Pulo Barget, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 83. **TUKIYO disebut juga Tukio**, bertempat tinggal di Dusun II Bulunghit, Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 84. **AGUNG SUSILO**, bertempat tinggal di Dusun II Bandar Rukun, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kartono, SH.,MH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kartono & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II, Nomor 39, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;
- Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s.d. IV, VI s.d. XXXVIII, XL s.d. LV, LVII s.d. LXVII, LXVIII, LXXI s.d. LXXII, LXXIV s.d.

Halaman 9 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LXXIX, LXXXIII s.d. XC, XCII, XCIV, XCV;

L a w a n

PT. BELUNKUT, diwakili oleh Direktur Utama Ignatius Trinura Indarto, berkedudukan di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., MBA., - Zulchairi, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

1. **SUMAJI**, bertempat tinggal di Dusun 1 Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
2. **SUMARJI**, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
3. **SAPIN**, bertempat tinggal di Air Paing Tengah, Kelurahan Aek paing, Kecamatan Rantau utara, Kabupaten, Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
4. **MISDI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
5. **NURSIDDIK**, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
6. **DARYOKO**, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXIII;

Halaman 10 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



7. **ALI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 8. **MISRUN**, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 9. **TUKUL**, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 10. **DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Siringo-Ringo Samping Rumah Sakit DR Takdir, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara;
 11. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Dusun 5 Bandar Sentosa Desa Pulo Barget, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat V, XXXIX, LVI, LXVIII, LXX, LXXIII, LXXX, LXXXI, LXXXII, XCI, XCIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *aquo*;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatas dengan PT Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, yakni :
- 4.1. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
 - 4.2. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
 - 4.3. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
 - 4.4. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/ IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
 - 4.5. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/ SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
 - 4.6. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/ MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat

Halaman 12 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).

- 4.7. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/ SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.8. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/ J NAIBAHO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.9. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/ WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.10. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/ PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT), seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.11. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/ RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.12. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/ TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.13. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/ SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).

Halaman 13 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.14. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/ PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.15. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/ SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.16. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVI/ WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.17. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/ BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.18. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.19. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/ MISGIANTO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.20. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/ DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.21. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXI/ SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).

Halaman 14 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.22. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT).
- 4.23. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.24. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.25. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.26. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.27. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.28. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.29. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.30. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.31. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 4.32. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.33. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.34. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.35. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.36. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.37. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.38. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.39. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.40. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.41. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 16 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.42. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/ SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.43. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.44. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.45. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.46. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.47. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.48. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.49. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.50. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.51. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 17 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.52. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.53. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHE, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.54. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.55. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.56. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.57. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.58. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.59. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.60. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.61. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 18 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.62. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.63. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.64. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.65. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.66. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.67. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.68. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.69. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHER, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.70. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.71. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 19 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 4.72. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.73. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.74. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.75. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.76. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
- 4.77. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVII/SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.78. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.79. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.80. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



- 4.81. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.82. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.83. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.84. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.85. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.86. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.87. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.88. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.89. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.90. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.



- 4.91. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.92. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.93. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.94. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.95. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik



dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV tidak menyerahkan objek sengketa kepada kepada Penggugat;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbar bij voerraad*);
11. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (tidak mempunyai *Legal Standing / error in persona standi in iudicio*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*);
4. Eksepsi *error in persona*;
5. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil;

- Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Penggugat tidak memiliki legalitas (*legal standing*) dan landasan hukum atas objek sengketa (telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021);

Halaman 23 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
 3. Gugatan *error in persona*;
 4. Gugatan *error in objecto*;
 5. Gugatan kabur (*abscur lubellum*);
- Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII:
Tentang eksepsi
 - Gugatan Kurang Pihak;
 - a. *Diskualifikasi in person*;
 - b. *Plurium Litis Consortium*;
 - Gugatan Penggugat kabur / *obscur libel*;
 - Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC:
 1. Penggugat salah menentukan objek gugatan (*exceptio error in objekto*);
 2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*exception verjaring*);
 3. Objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah tersingkir (*exceptio peremptoria*);
 4. Penggugat tidak memiliki/kehilangan legal standing (*exceptio diskualifikasi in person*);
 5. Surat gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Halaman 24 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



2. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1) Tanah total seluas 157.141 M² = 15,7141 Ha milik Penggugat I Rekonvensi (H. ENDANG HARCIPTA) dari 8 (delapan) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut :

a) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 6/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.657 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM Nomor 92) terukur 291 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 94) terukur 291 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.

b) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 7/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.612 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 25 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 93) terukur 291 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM Nomor 95) terukur 291 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
- c) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 9/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.810 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM Nomor 95) terukur 291 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,1 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 97) terukur 291 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,05 M.
- d) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 10/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.609 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 96) terukur 291 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM Nomor 98) terukur 291 M.

Halaman 26 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,35 M.
- e) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 12/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.200 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM Nomor 98) terukur 291 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harchipta (SHM Nomor 99) terukur 291 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
- f) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 13/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.281 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harchipta (SHM Nomor 99) terukur 291 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
- g) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 16/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.981 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 104) terukur 68,7 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Harmadi (SHM Nomor 90) terukur 291 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,65 M.

h) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 17/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.991 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,7 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Harmadi (SHM Nomor 91) terukur 291 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM Nomor 103) terukur 68,7 M.

2) Tanah total seluas 13 Ha milik Penggugat II Rekonvensi (ERMA SURIANA SIREGAR) dari 4 (empat) bidang tanah, yaitu :

a) Tanah seluas 2 Hayang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko dahulu SUARDI terukur 200 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah WARIJAN dahulu SUKAR terukur 100 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah UNTUNG dahulu SUGINO terukur 200 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah CIPTO dahulu WARIDI terukur 100 M.
- b) Tanah seluas 5 Hayang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SAERAN terukur 200 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WARIJAN terukur 250 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paret Purba dahulu tanah Dr.PURBA terukur 200 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah CIPTO dahulu TORA terukur 250 M.
- c) Tanah seluas 4 Hayang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Dewi Hakim terukur 106 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 378 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Azwar terukur 106 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Komari terukur 378 M.
- d) Tanah seluas 2 Hayang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 100 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ali Fahmi Munthe terukur 200 M.

Halaman 29 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Erma terukur 100 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dewi Hakim terukur 200 M.
- 3) Tanah seluas 4 Ha milik Penggugat III Rekonvensi (ZAINAL ARIFIN SUJANTA) yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erma Suriani Srg terukur 200 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dewi Hakim terukur 200 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
- 4) Tanah total seluas 7,99Ha milik Penggugat IV Rekonvensi (H. SARBAINI) digabung dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 100 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 872 M (yaitu ukuran : 200 M + 390 M + 180 M + 102 M).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 106 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko/Jamil, Komari, Taslim terukur 872 M (yaitu ukuran : 200 M + 390 M + 282 M).
- 5) Sebidang tanah seluas 4 Ha milik Penggugat V Rekonvensi (ROSPANNA PASARIBU) yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sutardianto terukur 200 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irianto terukur 200 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.

Halaman 30 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



6) Tanah seluas 40 Ha milik Penggugat VI Rekonvensi (ARIFIN) yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

a) Tanah seluas 24 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irianto terukur 400 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngatirin terukur 300 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Marbau terukur 400 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saragih terukur 300 M.

Semula seluas 28 Ha, yang sebagian bidang tanah telah beralih kepada Hermanto berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dan kemudian beralih kepada Rospana Pasaribu berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 seluas 4 Ha, sehingga total luasnya menjadi 24 Ha ;

b) Tanah seluas 12 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Negara terukur 400 M.
- Sebelah Timur dengan tanah penduduk Desa terukur 300 M.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ladang Arifin.S terukur 400 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Desa belunkut terukur 300 M.

c) Tanah seluas 4 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nursriani, SH terukur 200 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit beko terukur 200 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan penduduk terukur 200 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan penduduk terukur 200 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bekas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu beserta segala turunannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*Rechtsverwerking*) yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memperoleh hak milik dan merupakan pemilik atas tanah-tanahobjek sengketa gugatan Rekonvensi ;
6. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 6/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.657 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 7/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.612 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 9/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.810 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;

Halaman 32 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 10/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.609 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 12/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.200 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 13/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.281 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 16/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.981 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 17/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.991 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 9) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan

Halaman 33 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing,SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.135/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas $\pm$ 20.000 M² yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/221/1999 tanggal 5 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan diketahui oleh Camat Marbau terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;

- 10) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing,SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.136/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas $\pm$ 50.000 M² yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/04/2002 tanggal 8 Januari



2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;

- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/263/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari DEWI HAKIM kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh DEWI HAKIM dan ERMA SURIANA SIREGAR, 3 (tiga) orang saksi : 1. Dr. Nahar Pasaribu, 2. Drs. Sarbaini, 3. Darma Palaja Ritonga, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas $\pm$ 4 Ha yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/062/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari ALI FAHMI MUNTHE kepada ERMA SURIANA SIREGAR, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Jamil, 2. Dewi Hakim, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas $\pm$ 20.000 M² yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu
- 13) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari Ali Fahmi Munthe kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Dr. Nahar Pasaribu, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 20.000 M² yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 14) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/262/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tubiran atas nama DEWI HAKIM, yang menerangkan bahwa Dewi Hakim ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu. Adapun berdasarkan surat nomor 593.2/263/PEM/2006 tanah Sdri Dewi Hakim seluas $\pm$ 10 (Sepuluh) Ha. Dan telah diganti rugikan kepada Sdri. Erma Suriana Siregar



seluas $\pm$ 4 (Empat) Ha pada tanggal 10 Juli 2006, dan saat ini tanah milik Sdri. Dewi Hakim tinggal $\pm$ 6 (Enam);

- 15) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 9 Maret 2005 dari 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Ali Fahmi Munthe, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 99.900 M² (9,99 Ha) yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 16) Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dari Arifin kepada Hermanto, yang ditandatangani oleh Arifin dan Hermato, 2 (dua) orang saksi : 1. Irwanto, 2. Sangadah (disetujui isteri), Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M² yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 17) Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 dari Hermanto kepada Rospana Pasaribu, yang ditandatangani oleh Hermato dan Rospana Pasaribu, 2 (dua) orang saksi : 1. Nuar, 2. Untung, Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M² yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 18) Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 593/338/IX/SPH/2009 tanggal 04 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama Rospana Pasaribu, yang menerangkan bahwa sesuai dengan surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Januari 2005 dengan penelitian yang kami lakukan bahwa tanah yang terletak di dusun Kamp. Jawa Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara benar milik dari saudara : ROSPANA PASARIBU, Tanah tersebut sampai saat



dikeluarkan surat ini masih tertulis atas namanya sendiri dan tidak menjadi silang sangketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya ;

- 19) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/204/1988 tanggal 25 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1988 yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau (sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), seluas 28 (Dua puluh delapan) Ha. Yang sebagian bidang tanah telah beralih kepada Hermanto berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dan kemudian beralih kepada Rospana Pasaribu berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 seluas 4 Ha, sehingga total luasnya menjadi 24 Ha ;
- 20) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.8/SPH/218/88 tanggal 20-08-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak semenjak tahun 1976 yang letaknya di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau (sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya $\pm$ 12 Ha;
- 21) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/79/1988 tanggal 01 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1998 yang letaknya di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya $\pm$ 4 Ha ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

Halaman 37 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV:

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Blunkut) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 3) Menyatakan cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha;
- 4) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Alas hak dan atau bukti kepemilikan Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a) Surat Ganti Rugi Antara RAPIONO (Pihak Pertama) Dengan PAINO (Pihak Kedua) Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Sipare-Pare Bertanggal 13 Desember 2019;
 - b) Surat Canti Rugi antara SUMIDI, PAINO, NGATIMIN (Pihak Pertama) dengan AHMAD KANALI (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal/ 20 Mei 2007;
 - c) Surat Ganti Rugi antara MALADHIRMAN (Pihak Pertama) dengan MESIRAH (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007;
 - d) Surat Canti Rugi antara MISROK (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 04 April 2007;
 - e) Surat Ganti Rugi antara AMAN (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 29 Desember 2014;
 - f) Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Sipare-pare Hilir bertanggal 30 Nopember 2006;

Halaman 38 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Ganti Rugi antara Ponirin (Pihak Pertama) dengan Tukio (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir bertanggal 19 Pebruari 2008;
- h) Surat Ganti Rugi antara BERAHIM (Pihak Pertama) dengan TUKIYO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 10 Februari 2007;
- 5) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat balam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat Dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
- 6) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 7) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

- Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII:

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Blunkut) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Belunkut atas nama PT. BELUNKUT dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan demi hukum tanah perkebunan seluas $\pm$ 50,6 Ha (lima puluh koma enam Hektar) dengan bukti hak Surat Ganti Rugi adalah hak para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :

Halaman 39 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Tanah Nomor 593/SPH/206/1998 tanggal 28-8-1998 atas nama Tugiman;
- 2) Surat Keterangan Nomor : 593.3/SPH/36/2003 tanggal 10 Mei 2003 atas nama Sugino;
- 3) Surat Ganti Rugi tanggal 19 Mei 1999 antara Darwin dengan Sanun/Saidun;
- 4) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/ /1999 atas nama Ahmat Yatin yang diterbitkan Kepala Desa Sipare-pare Hilir;
- 5) Surat Keterangan Nomor : 000/124/1988 yang diterbitkan Kepala Desa Sipare-pare Hilir atas nama Kotek alias Abd. Hasim;
- 6) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 25 Januari 2006 antara Abdul Hasim alias Kotek Hasibuan dengan Akhmad Rifai;
- 7) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 12 Mei 2008 antara Abdul Hasim alias Kotek dengan Sholihah
- 8) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 19 Juni 2006 antara Mhd. Nur Nasution dengan Hadian Br. Hasibuan;
- 9) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 15 Oktober 1997 antara Abd. Halim Hsb dengan Mhd Nur Nasution;
- 10) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 26 Agustus 2013 antara Misram Pasaribu dengan Akhmad Rifai;
- 11) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 26 Okt. 2002 antara Ngadimin dengan Pasaribu;
- 12) Surat Gnti Rugi tertangal Sipare-pae Hilir, 05 Maret 2021 antara Panut dengan Irsad Efendi Hasibuan;
- 13) Surat Keterangan Nomor : 593/01/XII/SPH/2007 tertanggal Sipare-pare Hilir, 01 Desember 2007 atas nama Ponimin;
- 14) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 15 April 2017 antara Khoirullah Rambe dengan Fatimah Ainun;
- 15) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 15 April 2000 antara Atan Bahren Daulay dengan Sigit;

Halaman 40 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 5-6-2003 antara Atan Bahren dengan Sigit;
- 17) Surat Pemerintah Daerah TK II Labuhanbatu, Kecamatan Gaya Baru Marbau, Desa Si Pare Pare Hilir – Nomor : 140/SPH/159/90 tertanggal Si Pare Pare Hilir, 6 – 8 – 90 atas nama Abbas, Sutrisno, Along Amer dan Atan Bahren;
- 18) Surat Keterangan Tanah Nomor 593/SPH/146/204 tanggal 10 Juni 2004 atas nama Jumikan;
 - Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :
 - 1) Surat Nomor 1157/600.13/VII/2018, Tanggal 31 Juli
 - 2) Surat Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Penggugat ;
 - 3) Surat Nomor : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020 Tanggal 30 September 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
 - 4) Surat Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Penggugat;
 - 5) Putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 - *inkracht van gewijsde*;
 - 6) Surat Nomor : 1220/18-12.600/VIII/2014 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI dan KaKanWil BPN Provinsi Sumatera Utara
 - 7) Surat Bersama 4 Kepala Desa, tertanggal Marbau, 08 Pebruari 2011, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat;
 - 8) suratnya Bupati Labura yang ditujukan kepada Yth. Kepala BPN RI, Nomor : 593/1786/Tapem/2012 tertanggal Aek Kanopan 14 September 2014;
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2229 K/Pid/2009, Tanggal 20 Januari 2011 (*inkracht*);
 - Menyatakan para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas tanah / kebun kelapa sawit yang diusahainya saat ini sebagaimana alas hak masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Rap., tanggal 4 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, yakni :
 - 3.1. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/ RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/ PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
 - 3.2. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak

Halaman 42 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/ PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).

- 3.3. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.4. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/ IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.5. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/ SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.6. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/ MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.7. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/ SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.8. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/ J NAIBAO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.9. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/ WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.10. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/ PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal

Halaman 43 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT), seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.

- 3.11. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/ RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.12. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/ TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.13. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/ SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.14. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/ PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.15. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/ SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.16. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/ WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.17. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).



- 3.18. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.19. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/ MISGIANTO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.20. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/ DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.21. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXI/ SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.22. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.23. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.24. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.25. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.26. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak

Halaman 45 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).

- 3.27. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.28. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.29. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.30. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.31. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.32. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.33. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.34. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 3.35. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.36. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.37. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.38. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.39. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.40. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.41. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.42. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/ SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.43. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.44. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 47 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 3.45. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.46. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.47. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.48. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.49. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.50. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.51. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.52. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.53. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHER, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.54. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal

Halaman 48 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

- 3.55. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.56. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.57. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.58. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.59. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.60. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.61. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.62. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.63. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 49 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 3.64. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.65. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.66. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.67. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.68. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.69. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHE, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.70. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.71. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.72. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.73. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 50 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 3.74. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.75. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.76. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
- 3.77. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVII/SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.78. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.79. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.80. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.81. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.82. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



- 3.83. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.84. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.85. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.86. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.87. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.88. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.89. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.90. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.91. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.92. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.

Halaman 52 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- 3.93. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.94. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.95. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonsensi
 - Menolak gugatan rekonsensi Penggugat- II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, XII, XIII, XVI, XXVI, XXXIV, XLIII, LII, LXIII, LXXV, LXXXIII Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensasi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi
 - Menghukum Para Tergugat, Para Tergugat Dalam Konpensasi / Penggugat- II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, XII, XIII, XVI, XXVI, XXXIV, XLIII, LII, LXIII, LXXV, LXXXIII Dalam Rekonsensi



secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp59.130,000,00 (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 631/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/PDT.G/2021/PN RAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: (1. RAHMAD SANJANI, 2. ASBI, 3. SUPRIADI, 4. IDA FADES, 5. MAHMUD JAMIL RITONGA, 6. SURIADI, 7. J. NAIBAH, 8. WARIJAN, 9. PAINO, 10. RUSMI, 11. TUGIMIN, 12. SUGINO, 13. PODO, 14. SUMANTO, 15. SUWARDI, 16. BASTIAN ALAMSYAH, 17. PONI, 18. SUMES GIANTO, 19. DEDI, SH, 20. SUBROTO, 21. RIBUT, 22. ERMA SURIANA SIREGAR, 23. AHD. KANALI, 24. MESIRAH, 25. SAIDUN KODRI, 26. BANGKIT HALOMOAN, 27. KASNO, 28. JUMINO, 29. TIMBUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA, 30. HERNI, 31. ABDUL RAHMAN SIREGAR, 32. TOHIR PURBA, 33. PONIMIN, 34. MUSIRIN, 35. BOIMIN SANI, 36. DAUD, 37. PAIDIN, 38. SUDARSIN, 39. YUSRO, 40. SARNO, 41. AKHMAD RIFAI, 42. AMAN NASUTION, 43. PAIMAN, 44. LEGINO, 45. MISHELADILAH, 46. ZAINAL ARIFIN, 47. MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN, 48. KATAM, 49. AWALUDDIN, 50. IRSAD EFENDI HASIBUAN, 51. RAHIM MUNTHE, 52. MAHAMMAD SULAIMAN, 53. BAHRUMSYAH, 54. SUBASAR, 55. BASIR, 56. BAKAT. HR, 57. SUWARNO, 58. M. SYAHRIZAL, 59. PONIMIN, 60. KHAIRUN NAZRI DAULAY, 61. JAUHARIAH, 62. H. AGUS SALIM, 63. RIDWAN, 64. AHMAD ZULFIKAR ALI BUTTO, 65. SURDI MUNTHE, 66. SUKISNO, 67. RAMLI RITONGA, 68. SYAHRIL POHAN, 69. SIGIT SUBIYANTORO, 70. ASRUL HAVIV MATONDANG, 71. SURDI, 72. INDRA SAKTI DASOPANG, 73. PONIRIN, 74. JUMIKAN, 75. SUMARDI, 76. AHMAD MUSA, 77. NGADIO, 78. MUJI, 79. JUHARTONO, 80. SUDIRO, 81. JUMIONO, 82. WARSITO. IR. 83. TUKIO, 84. AGUNG SUSILO), semula Para Pembanding / Para Tergugat.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :631/Pdt/2022/PT MDN tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal 4 Oktober 2022, yang dimohonkan Kasasi ;

Mengadili Sendiri

Dalam Kovensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX,

Halaman 55 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XC, XCII dan XCIV / Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding / Para Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat / Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

atau

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat / Termohon Kasasi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII dan XCIV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum merupakan milik Para Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII dan XCIV Rekonvensi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Para Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI,

Halaman 56 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII dan XCIV Rekonvensi ;

4. Menyatakan bekas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang telah berakhir Hak Guna Usaha PT. Belunkut pada tanggal 31 Desember 2021 beserta segala turunannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*Rechtsverwerking*) yang dikuasai oleh Para Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIX, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII dan XCIV Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memperoleh hak milik dan merupakan pemilik atas tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi;
6. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum merupakan milik Para Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII,



XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII dan XCIV Rekonvensi,

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa sebagaimana menurut asas hukum *Erare humanum est, turpe in errore perseverare* (Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan);

Bahwa Para Pemohon Kasasi berharap keadilan dan hukum ditegakkan untuk mengembalikan hak milik Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sebagaimana menurut asas hukum *Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus* (Sekali pun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakkan);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2023 kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



- Bahwa objek sengketa seluas 589 hektar yang merupakan bagian dari tanah atau dalam Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat seluas 1.900 hektar yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16 Juni 1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Belunkut;
- Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XCV yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 hektar milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **RAHMAD SANJANI** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RAHMAD SANJANI, 2. ASBI, 3. SUPRIADI, 4. IDA FADES, SH., 5. MAHMUD**

Halaman 59 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



JAMIL RITONGA, 6. SURIADI, 7. J. NAIBAHO, 8. WARIJAN, 9. PAINO, 10. RUSMI, 11. TUGIMIN, 12. SUGINO, 13. PODO, 14. SUMANTO, 15. SUWARDI, 16. BASTIAN ALAMSYAH, 17. PONI, 18. SUMES GIANTO, 19. DEDI, SH, 20. SUBROTO, 21. RIBUT, 22. ERMA SURIANA SIREGAR, 23. AHD. KANALI, 24. MESIRAH, 25. SAIDUN KODRI, 26. BANGKIT HALOMOAN, 27. KASNO, 28. JUMINO, 29. TIMBUL RITONGA, 30. HERNI, 31. ABDUL RAHMAN SIREGAR, 32. TOHIR PURBA, 33. PONIMIN, 34. MUSIRIN, 35. BOIMIN SANI, 36. DAUD, 37. PAIDIN, 38. SUDARSIN, 39. YUSRO, 40. SARNO, 41. AKHMAD RIFAI, 42. AMAN NASUTION, 43. PAIMAN, 44. LEGINO, 45. MISHELADILAH, 46. ZAINAL ARIFIN, 47. MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN, 48. KATAM, 49. AWALUDDIN, 50. IRSAD EFENDI HASIBUAN, 51. RAHIM MUNTHE, 52. MAHAMMAD SULAIMAN, 53. BAHRUMSYAH, 54. SUBASAR, 55. BASIR, 56. BAKAT. HR, 57. SUWARNO, 58. M. SYAHRIZAL, 59. PONIMIN, 60. KHAIRUN NAZRI DAULAY, 61. JAUHARIAH, 62. H. AGUS SALIM, 63. RIDWAN, 64. AHMAD ZULFIKAR ALI BUTTO, 65. SURDI MUNTHE, 66. SUKISNO, 67. RAMLI RITONGA, 68. SYAHRIL POHAN, 69. SIGIT SUBIYANTORO, 70. ASRUL HAVIV MATONDANG, 71. SURDI, 72. INDRA SAKTI DASOPANG, 73. PONIRIN, 74. JUMIKAN, 75. SUMARDI, 76. AHMAD MUSA, 77. NGADIO, 78. MUJI, 79. JUHARTONO, 80. SUDIRO, 81. JUMIONO, 82. WARSITO. IR. 83. TUKIO, 84. AGUNG SUSILO, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal

Halaman 60 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 61 dari 61 hal. Put. Nomor 3621 K/Pdt/2023